



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 28 del 17/02/2026

OGGETTO: Delimitazione e assegnazioni. Spazi per propaganda elettorale referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciassette**, del mese di **febbraio**, alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, alle seguenti strade del centro abitato: **via Carlo III, via Madonna del Carmine e via Anfiteatro**, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale;
- 2) Assegnare i medesimi spazi fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum che hanno presentato richiesta entro il 16 febbraio 2026:
 1. Movimento 5 Stelle;
 2. Comitato 15 per il NO;
 3. Comitato Sì Riforma;
 4. Fratelli d'Italia.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Delimitazione e assegnazioni. Spazi per propaganda elettorale referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo le modifiche recentemente apportate dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità), nella misura di almeno 3 e non più di 5 per i centri da 3.001 a 10.000 abitanti;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Viste le disposizioni ministeriali con le quali le Giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione, quindi, tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026, stabiliscono e delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda fra i partiti o gruppi rappresentati in Parlamento e i promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Visto che l'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 16 febbraio 2026.

Visto che entro la giornata del 16 febbraio 2026 sono pervenute le seguenti domande di assegnazione degli spazi di propaganda elettorale:

1. Movimento 5 Stelle;
2. Comitato 15 per il NO;
3. Comitato Sì Riforma;
4. Fratelli d'Italia.

PROPONE

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, alle seguenti strade del centro abitato: **via Carlo III, via Madonna del Carmine e via Anfiteatro**, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale;

2) Assegnare i medesimi spazi fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum che hanno presentato richiesta entro il 16 febbraio 2026:

1. Movimento 5 Stelle;
2. Comitato 15 per il NO;
3. Comitato Sì Riforma;
4. Fratelli d'Italia.

3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 17/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/02/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 17/02/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli